

DECRETO N° **3864** -MHIP-2026.-
SAN LUIS, **25 ABR 2026**

**"2026 - AÑO DE LA EDUCACIÓN EN SAN LUIS - BICENTENARIO DE LA
FUNDACIÓN DE LA PRIMERA ESCUELA DE DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO"**

VISTO:

El EXD-0000-4170928/26 y su acumulado EXD-0000-3161278/26, y;

CONSIDERANDO:

Que la emergencia en materia financiera y económica, ratificada por Ley N° V-1118-2024 y prorrogada por Ley N° V-1164-2025, exige continuar implementando políticas de austeridad y un manejo responsable del erario público, particularmente en un contexto de profundización de la caída de los recursos de origen nacional;

Que por Ley N° V-1164-2025 se creó la Reserva Salarial y Social, con el objeto de garantizar el pago de salarios y beneficios sociales ante eventuales caídas de ingresos;

Que, en este marco, resulta necesario adoptar medidas de recomposición y ajuste de distintas categorías y convenios que alcanzan a trabajadores estatales, atendiendo a las funciones que actualmente desarrollan y dentro de las restricciones presupuestarias vigentes;

Que la Provincia viene impulsando proyectos pedagógicos estratégicos, principalmente en los Niveles Inicial y Primario, por lo que resulta pertinente reconocer un adicional específico, de carácter focalizado, destinado exclusivamente a los docentes que efectivamente desempeñan tareas de enseñanza directa frente a alumnos con presencia física en el aula, excluyendo al personal docente que cumple funciones administrativas, directivas, de gabinete, pasivas u otras que no impliquen el dictado directo de clases;

Que el reconocimiento de esta retribución a quienes cumplen funciones activas de dictado de clases en aula en los Niveles Inicial y Primario promoverá el presentismo docente y contribuirá a la continuidad pedagógica, en un marco de uso eficiente de los recursos públicos;

Que, por otra parte, resulta conveniente que los directores rurales de Personal Único o de Tercera Categoría, en cuyos establecimientos funcione el Nivel Secundario Generativo Rural, asuman el rol de coordinadores naturales de dicha oferta educativa, lo cual implica mayores responsabilidades institucionales;

Que ello responde a la necesidad de consolidar a las instituciones educativas como una unidad pedagógica integral, desde el Nivel de

Escapite del orop

Ana María Oros
Jefe Despacho
M. H. I. P.

Educación Inicial hasta el Nivel de Educación Secundaria, fortaleciendo el sentido de pertenencia y el arraigo en el ámbito rural;

Que dicha función adicional justifica el otorgamiento de un reconocimiento económico mensual;

Que, respecto del personal comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo N° 131/75, y sin perjuicio de la suspensión dispuesta por el Artículo 23 del Decreto N° 150-SGG-2023, corresponde adherir a los acuerdos salariales suscriptos entre ATA, CAPIT y SATTSAID con fechas 9 de agosto y 20 de septiembre de 2024, obrantes en act. DOCEXT 1541155/26, a partir del mes de abril de 2026, debiendo compensarse los incrementos otorgados a cuenta hasta su concurrencia;

Que, en virtud de la urgencia en garantizar la recomposición salarial y evitar afectar la percepción de haberes, corresponde el dictado del presente en el marco de las atribuciones constitucionales del Poder Ejecutivo, debiendo comunicarse a la Legislatura para su ratificación;

Por ello y en uso de sus atribuciones;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
EN ACUERDO DE MINISTROS
DECRETA:

Art. 1º.- Establecer, a partir del mes de abril de 2026, un adicional remunerativo no bonificable denominado "ENSEÑANZA EN AULA", por la suma de PESOS CIENTO VEINTICINCO MIL (\$ 125.000) para el cargo testigo de Maestro de Grado, destinado al personal docente de educación obligatoria correspondiente a los Niveles Inicial y Primario que desempeñe de manera efectiva tareas de enseñanza directa frente a alumnos, con presencia física en el aula.

La liquidación del adicional se practicará en proporción a las horas del cargo que posea el agente en relación con las del cargo testigo mencionado.

Art. 2º.- A los fines de la percepción del adicional "ENSEÑANZA EN AULA", será condición la asistencia y el dictado efectivo de clases frente a alumnos, con presencia física en el aula, de manera exclusiva, regular y continua, así como el cumplimiento de la prestación laboral durante la totalidad de los días hábiles del mes respectivo.

Quedan excluidas del cómputo de inasistencias, a los efectos del presente adicional, únicamente las siguientes licencias reguladas en el Capítulo XVIII de la Ley N° XV-0387-2004 (5648 R):

Es copia del orig.

Ana María Oros
Jefe Despacho
M. H. I. P.

- a) Licencia Anual Ordinaria y Receso Escolar de Invierno, prevista en el Apartado I;
- b) Licencias por Enfermedad, previstas en el Apartado II, siempre que no se superen TRES (3) inasistencias por mes ni DIEZ (10) en el ciclo lectivo, consideradas en forma no acumulativa, salvo en los supuestos de accidente de trabajo o enfermedad profesional, en cuyos casos no operarán dichos límites;
- c) Licencia por Maternidad, prevista en el Apartado III, y Licencia por Adaptación Binomio Madre-Hijo, prevista en el Artículo 107;
- d) Licencias por Franquicias previstas en los puntos 1), 2), 3) y 5) del Apartado IV.

Art. 3º.- El adicional establecido en el Artículo 1º del presente Decreto se otorgará a los docentes de las escuelas de gestión privada subvencionadas por el Estado provincial, de acuerdo con el porcentaje de subvención que a cada establecimiento educativo corresponda.

Art. 4º.- Establecer, a partir del mes de abril de 2026, un adicional no remunerativo y no bonificable, denominado "ÍTEM MAYOR COMPLEJIDAD INSTITUCIONAL", por la suma de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA MIL (\$ 250.000), destinado a los directores rurales de Personal Único y de Tercera Categoría a los que se les asigne la función de ser coordinadores naturales del Nivel Secundario Generativo Rural que funcione en el establecimiento educativo a su cargo.

Art. 5º.- Disponer que el Ministerio de Educación, mediante Resolución Ministerial, asignará la función de coordinador natural del Nivel Secundario Generativo Rural que funcione en el establecimiento educativo a su cargo, a los directores rurales de Personal Único y de Tercera Categoría, de acuerdo con las necesidades del servicio, y los desafectará de dicha función cuando cesen en su ejercicio, debiendo comunicar tales circunstancias a la Dirección de Recursos Humanos.

Art. 6º.- La incorporación de matrícula en la modalidad generativa rural para el Nivel Secundario no implicará la recategorización de los establecimientos educativos involucrados.

Art. 7º.- La Dirección de Recursos Humanos dependiente del Ministerio de Hacienda e Infraestructura Pública, o quien la reemplace, dictará las normas complementarias, interpretativas y operativas necesarias para la implementación, control y fiscalización de los adicionales establecidos en los Artículos 1º y 4º del presente Decreto.

Art. 8º.- Homologar los "ACUERDOS SALARIALES ATA CAPIT SATTSID", suscriptos entre la Asociación de Teleradiodifusoras Argentinas (ATA) y la

Es copia del original

Ana María Oros
Jefe Despacho
M. H. I. P.

Cámara Argentina de Productoras Independientes de Televisión (CAPIT), por una parte, y el Sindicato Argentino de Televisión, Telecomunicaciones, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos (SATTSAID), por la otra, con fechas 9 de agosto de 2024 y 20 de septiembre de 2024, obrantes como adjuntos en act. DOCEXT 1541155/26, a partir del mes de abril de 2026.

- Art. 9º.- Si en las liquidaciones que se practiquen en el marco del presente Decreto se incurriere en errores o inconsistencias, incluidos los casos de considerarse que el docente realizó tareas de enseñanza directa frente a alumnos con presencia física en el aula cuando no lo hubiere realizado, tales situaciones no generarán derechos adquiridos y serán rectificadas en las liquidaciones posteriores.
- Art.10.- Facultar al Ministerio de Hacienda e Infraestructura Pública a realizar las adecuaciones presupuestarias que sean necesarias a los fines del cumplimiento del presente Decreto.
- Art.11.- Comunicar a ambas Cámaras del Poder Legislativo de la Provincia de San Luis.
- Art.12.- Hacer saber a Secretaría General de la Gobernación, todos los Ministerios, Secretarías de Estado, Dirección de Recursos Humanos, Dirección de Presupuesto Público, Subdirección de Análisis y Liquidación de Haberes, Tesorería General de la Provincia y Contaduría General de la Provincia.
- Art.13.- El presente Decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario de Estado de Hacienda e Infraestructura Pública, la señora Secretaría General de la Gobernación, el señor Ministro Secretario de Estado de Gobierno, la señora Ministro Secretario de Estado de Salud, el señor Ministro Secretario de Estado de Educación, el señor Ministro Secretario de Estado de Desarrollo Productivo, el señor Ministro Secretario de Estado de Desarrollo Humano, la señora Ministro Secretario de Estado de Seguridad, el señor Ministro Secretario de Estado de Turismo y Cultura y el señor Ministro Secretario de Estado de Ciencia e Innovación.
- Art.14.- Comunicar, publicar, dar al Registro Oficial y archivar.

Es copia del original

Ana María Oros
Jefe Despacho
M. H. I. P.